

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 736/2531

นายพงศ์พันธ์ วรสุนทรโรสถ

โจทก์

พันจ่าอากาศเอกเสริมศักดิ์ ยิ้มย่อง

จำเลย

เรืออากาศเอก (ตามคำฟ้องใช้ว่า พันจ่า

อากาศเอก

ผู้ยื่นคำร้อง

เสริมศักดิ์ ยิ้มย่อง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หากมีการบังคับคดีแล้วจำเลยจะได้รับความเดือดร้อนและเสียหายเป็นอย่างมาก โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 134)

สืบเนื่องจากศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดิน โฉนดเลขที่ 1546 แขวงคลองถนน เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ให้ส่งมอบที่ดินแก่ โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป และให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 3,000 บาทแก่โจทก์นับแต่วัน ฟ้อง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนสิ่งปลูก สร้างออกไปจากที่ดินโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีศาลชั้นต้นสั่งว่า ออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามโดยให้บังคับใน 30 วันและได้ออกคำบังคับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529ต่อมาวันที่ 5 มีนาคม 2529จำเลยยื่นคำร้องว่า คดีนี้โจทก์ได้

ดำเนินการบังคับคดีโดยได้ขอออกหมายบังคับคดีแล้วเนื่องจากจำเลยได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องโจทก์ในคดีนี้เป็นคดีเรื่องอื่นในศาลนี้ตามคดีหมายเลขดำที่ 25089/2528 ซึ่งคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล หากจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วจะไม่ต้องมีการบังคับคดีเพราะสามารถหักกลบลบหนี้กันได้ ขอให้มียกคำสั่งงดการบังคับคดีนี้ไว้ก่อน จนกว่าคดีหมายเลขดำที่ 25089/2528 จะถึงที่สุดศาลชั้นต้นสั่งว่า คำร้องของจำเลยที่อ้างว่า โจทก์ขอให้บังคับคดีจำเลยแล้วนั้น ตามสำนวนไม่ปรากฏว่าศาลได้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำขอของโจทก์อย่างไร จำเลยจึงยังไม่มีสิทธิร้องขอให้งดการบังคับคดี นอกจากนี้ที่จำเลยแถลงในคำร้องว่าได้ฟ้องโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ศาลนี้ไว้แล้ว จำเลยก็มีได้อ้างหลักฐานสำเนาคำฟ้องแนบคำร้องอย่างไร และประเด็นนี้ฝ่ายโจทก์แถลงศาลว่าจำเลยเพียงยื่นฟ้องอนาถศาลยังมิได้รับประทับฟ้อง ซึ่งจำเลยยอมรับคำร้องของจำเลยจึงไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 293 กำหนดไว้ จึงให้ยกคำร้องของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 130,129)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว พฤติการณ์ของจำเลยมีลักษณะเป็นการประวิงการบังคับคดี ไม่สมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว พฤติการณ์ของจำเลยมีลักษณะเป็นการประวิงการบังคับคดี ไม่สมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

(วีระชัย สุตรสวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ